

Вносится депутатом
Государственной Думы
Авксентьевой С.В.

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации

Статья 1

Внести в Трудовой кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 27, ст. 2878; 2014, № 14, ст. 1547; 2022, № 52, ст. 9375) следующие изменения:

1) в статье 57:

а) дополнить новой частью третьей следующего содержания:

«Для целей настоящего Кодекса под другой местностью понимается территория за пределами административно-территориальных границ соответствующего населенного пункта.»;

б) части третью – пятую считать соответственно частями четвертой – шестой;

2) в части первой статьи 73 слова «, не противопоказанную работнику по состоянию здоровья» заменить словами «(вакантную должность) в соответствии с частью третьей статьи 81 настоящего Кодекса»;

3) часть третью статьи 74 изложить в следующей редакции:

«Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в письменной форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу (вакантную должность) в соответствии с частью третьей статьи 81 настоящего Кодекса.»;

4) абзац седьмой части первой статьи 76 изложить в следующей редакции:

«в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального права работника (лицензии, права на управление транспортным средством, права на ношение оружия, другого специального права) в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, если это влечет за собой невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору и если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (вакантную должность) в соответствии с частью третьей статьи 81 настоящего Кодекса;»;

5) в части третьей статьи 81 слова «на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу),» заменить словами «на другую имеющуюся у работодателя вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, а при их отсутствии или отказе работника от перевода на таковые – на вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу,»;

6) часть вторую статьи 83 изложить в следующей редакции:

«Прекращение трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 8, 9, 10 или 13 части первой настоящей статьи, допускается, если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу

(вакантную должность) в соответствии с частью третьей статьи 81 настоящего Кодекса.»;

7) часть вторую статьи 84 изложить в следующей редакции:

«В случаях, предусмотренных частью первой настоящей статьи, трудовой договор прекращается, если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (вакантную должность) в соответствии с частью третьей статьи 81 настоящего Кодекса.»;

8) часть третью статьи 261 изложить в следующей редакции:

«Допускается увольнение женщины в связи с истечением срока трудового договора в период ее беременности, если трудовой договор был заключен на время исполнения обязанностей отсутствующего работника и невозможно с письменного согласия женщины перевести ее до окончания беременности на другую имеющуюся у работодателя работу (вакантную должность) в соответствии с частью третьей статьи 81 настоящего Кодекса.»;

9) в части пятой статьи 349⁶ слова «в соответствии с частью второй статьи 83» заменить словами «в соответствии с частью третьей статьи 81».

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент
Российской Федерации